



ESTUDIO JURÍDICO

VAROLI-SLOVSA ABOGADOS

GUÍA JURÍDICA · DESCARGA GRATUITA

10 claves antes de firmar un contrato comercial

Guía práctica para empresarios y profesionales

GUÍA JURÍDICA

10 claves antes de firmar un contrato comercial

Una guía práctica para empresarios, gerentes y profesionales que firman contratos con clientes, proveedores o socios. Aplica el derecho peruano.

¿Por qué leer esta guía?

La mayoría de los conflictos comerciales que terminan en tribunales nacen de contratos mal redactados o firmados sin revisión. Esta guía resume las 10 claves que evaluamos en cada contrato que revisa nuestro estudio antes de que el cliente firme.

01 Verifica la capacidad legal de las partes

Confirma que quien firma tiene poder vigente. En empresas, revisa la vigencia de poder en Registros Públicos. Un contrato firmado por alguien sin facultades puede ser declarado nulo. En personas naturales, verifica que sean mayores de edad y plenamente capaces.

02 Define con claridad el objeto del contrato

El objeto debe ser preciso: qué bienes o servicios se entregan, en qué cantidad, calidad y condiciones. Las definiciones vagas son la principal fuente de disputas. Si vendes equipos, especifica marca, modelo, número de serie. Si prestas servicios, define alcance, entregables y exclusiones.

03 Establece plazos y condiciones de cumplimiento

Define fechas concretas, no "a la brevedad" o "en breve". Especifica si los plazos son días calendario o hábiles. Incluye qué pasa si una parte se atrasa: penalidades, intereses moratorios o resolución del contrato.

04 Especifica el precio y la forma de pago

Detalla el monto en soles o dólares (si es en moneda extranjera, define el tipo de cambio aplicable), forma de pago (transferencia, cheque, efectivo), número de cuotas, fechas y consecuencias del impago. Incluye si lleva IGV o no.

05 Incluye cláusulas de garantía

Garantías del producto o servicio: duración, alcance, exclusiones. Para servicios profesionales, define responsabilidades por errores. Para productos, sigue las normas del Código de Protección al Consumidor cuando aplique.

06 Define responsabilidades por incumplimiento

Establece consecuencias claras: penalidades, indemnizaciones, resolución contractual. Considera el límite máximo de responsabilidad (cap) y excluye expresamente daños indirectos o lucro cesante si no quieres asumirlos.

07 Establece la jurisdicción y ley aplicable

Define qué tribunal o árbitro resolverá los conflictos. Si la contraparte está en otra ciudad o país, esto es crítico. En Perú, el arbitraje suele ser más rápido que el Poder Judicial para conflictos comerciales superiores a S/ 100 000.

08 Considera cláusulas de confidencialidad

Si compartes información sensible (planes comerciales, clientes, fórmulas), incluye NDA con duración, alcance y penalidades. La obligación de confidencialidad debe sobrevivir a la terminación del contrato.

09 Prevé mecanismos de resolución de conflictos

Antes de ir a juicio o arbitraje, establece etapas previas: negociación directa, mediación. Esto baja costos y acelera la solución. Define plazos para cada etapa.

10 Revisa cláusulas de terminación y rescisión

Define cuándo y cómo cualquiera de las partes puede terminar el contrato. Distingue entre resolución por incumplimiento, por causa justificada y por mutuo acuerdo. Establece qué obligaciones sobreviven a la terminación (confidencialidad, no competencia, garantías).

¿Necesitas que revisemos tu contrato?

Si tienes un contrato por firmar o ya firmado, nuestro equipo puede revisarlo y darte recomendaciones concretas. La primera consulta es **gratuita**.

WhatsApp: +51 924 333 108

Correo: consultas@varoli.pe

Este documento tiene fines informativos. No reemplaza la asesoría legal personalizada de un abogado colegiado. © 2026

Estudio Jurídico Varoli-Slovsa Abogados.